

粗解刑统赋

傅霖

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们 3

《刑统赋》序 5

粗解刑统赋 6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

《刑统赋》序

规矩者，刑法之体也。刑法者，规矩之用。夫人外规矩则罹于刑法矣，盖执法者可不知所畏哉！大抵古人用心于刑法者，莫非齐人于规矩之域耶？律学博士傅先生择律为赋，举纲立法，列韵分条，对偶问答而律法可寻，赃罪轻重而尊卑易晓，使人熟读玩味，久则自然贯通，其用心也不浅矣。前辈律士详论精微，发明蕴奥，或文或歌，无不备具。惜乎泥于傍蹊曲径，巧于赘辞强解。殊使初学之士骤不能知，展转昏晦难明而失其本意，愚也。孤陋无学，敢误后人而以俗语粗解，故不揣也。然世之蹈规矩而明刑法者，幸勿以画虎效颦为哂。

时至正庚辰仲夏，邹人孟奎文卿自序

夫刑之有律犹乐之有律也。乐之律以求声气之和，刑之律以定赏罚之当，其有关于世道博矣。旧律学博士傅霖韵唐律为赋，邹邑孟氏文卿略加笺注，然后大义数十，炳如日星，其用心亦勤矣。观者幸勿以为粗解而略之。

至正壬辰仲秋，前乡贡进士沈维时谨题

《粗解刑统赋》一卷旧抄本，题邹人孟奎解，前有至正壬辰自序及沈维时跋。案奎字文卿，元至正间人，所解皆浅显易明，令人便于诵习。其篇末总论兢兢于刑法之事，知之匪艰，而用之惟艰，谓法律一定，人情万端。一定之法不足以尽万情，故不可泥于纸上之法而不察斯民之情。惟慎详真伪，使曲直轻重各得其宜，民无枉滥，斯为善矣。使其恣一己之喜怒，致断者不复续，死者不复生，阴鹭非轻，报应甚速，岂不哀哉！其所以儆夫折狱者深矣。世之司刑者，当置此书于座右，时为省览也，卷目有皇父五经朱记。

粗解刑统赋

律学博士傅霖撰

邹人 孟奎解

律义虽远，人情可推

古今用律所以齐民也。舜任咎繇而五刑立，周悬象魏而三典明，子产铸书于郑，萧何立法于汉，金改唐律为律义，宋立律学而博士，傅霖变律以为赋，盖刑统之源其来远矣。律之为义，虽远且大，而未尝难乎理，故人情之万变，尤可即此而推明也。

能举纲而不紊，用断狱以何疑

掌法者，能举其纲领不致烦乱，则施于断狱之际触类而明，复何疑哉？

立万世之准绳，使民易避

虽千万世之下立此标准绳墨，使民知所畏而易避，不误陷于刑法也。

撮诸条之机要，触类周知

此赋择《唐律》众条之枢机要略，使人心领神会，因要事之，仿佛情之相若者，举其类而无不知之，此则活法耳。非若例之一一已定不易之文也。

窃原著而有定者，律之文变而不穷者，法之意

赋内之文有定者，对偶文法之拘也。若人情之变，随法所施之条则不能穷矣。

文有未备，既设于问答

律文有所不能备晓者，下文设问答明之。

意有未显，又详于疏议

律意有所未显然者，又复详解于疏文之议也。

刑异五等

古之五刑，墨、劓、剕、宫、大辟也。自汉唐以来改为笞、杖、徒、流、绞而传至今矣。刑五而属三千条者，言其多也。若以刑类而分条数则无所考。

例分八字

八字者，以、准、皆、各、其、及、即、若是也。八字之义，例用此以分类，萃轻重，用各不同，随文转意，提撕宛曲，指实活法，井然有条，不至杂乱，又何必展为固执不通。

此拟例之法，譬如拟贼，一起用此八字，若以众人为盗，合准何为首，皆至盗所各执何物，偷其何人之物，又及何物，即是本家之物。若以何例得何杖罪。

累赃而不倍者三

赃有六色，强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临、《杂律》坐赃是也。但主司同事共受一事，频受监临，频盗，此三者，恃势故犯，累而不倍也。

与财而有罪者四

六赃之内，除强、窃二色外，皆营求愿与之财，受财之人既得罪于法，而与财者乌得无罪？故比犯人之减等，今之不应者随状出首。

私货私借，皆以字为法

金银宝贝曰贷，钱物曰借。古人移借，皆以字为法而行于文约。

余亲余赃各随文见义

周亲之外曰余亲，今之所谓四门亲也。正赃之外曰余赃，今之所谓倍赃也。盖余亲无服与常人同，不准干犯容隐之文。若未盗之前，有寄顿自己财物者，方准其文，故曰随文见义。

子孙非周亲也，或与周亲同

外服子孙，非周亲也。祖父绝嗣，立以承继即周亲也。

曾高同祖父也，或与祖父异

祖父伯叔同一曾高也，但祖父居忧斩衰三年，而伯叔则有异也。今之所谓丁祖父之

忧，不丁伯叔忧者，此也。

赃非频犯者，后发须累于前发

二事各受财者，先后事发，谓之频犯，故不累赃而止理见发也。一事二次受财者，先后事发，谓之非频犯，须合累赃科罪。

身自伤残者，无避亦等于有避

既无窥避，止合赴官理直，其自伤残害者，先居不孝父母之遗体也。今坐以图染之罪是也。

殴不必告也，有须告乃坐之殴

卑幼触尊长，罪不待告。夫妻义聚，伤轻则失别，伤重则绝义，必告乃坐。

詈不必闻也，有亲闻乃成之詈

骂詈翁姑，逆理之罪，何待亲闻？毁骂本部，恐有谮嫉，必待亲闻乃坐。不系所属之民者，减一等科罪。

盗亲属犹减等，何况于诈欺

凡亲属之间，近则以服，远则以义。子婿父岳，或有分之物自相盗者，减等之犹有议焉，况诈欺乎！

诅父母为不孝，可明于魇魅

呪诅之事，虚无难考，意疑涉轻，犹入于十恶，况魇魅乎？虽不致伤，意在残害，蛊毒魇魅，但可以死人者，凡人伤命，况子孙乎？合从大逆。

许嫁有私约，知残疾养庶之流

人之婚定，先凭媒妁交通，如无私约，其间疾病、残毁、乞养、庶出、老幼年不相若，彼此俱知，或有悔者，法所不容。婚定之后，男犯奸盗，女犯十恶，彼此容悔。

损人以凡论，谓斗殴杀伤之类

斗殴杀伤或损折肢体，致伤人命者，父子兄弟俱依首从法科。若过失误伤，不致人命，或骂詈之类，罪坐家长。

观夫首从之法，有正而有权

强盗之下，以首从论罪。始谋以甲为正，以乙为从。上盗之时，甲避罪，以乙权为正，甲反为从。然乙虽为正，终权一时起情，发意系甲主谋，合拟造意之人首。

加減之例，或后而后先

斗殴骂詈必有先后，例宜加減科罪

毀官物不償也，坐而又償者，以持守之別

系官之物，持者誤毀，止坐罪而不償。守者收貯不如法，致使损坏者，責有所歸，故坐罪而必償。

盜眾財必倍也，累而非倍者，猶掌當之專

盜眾人之財者，必追倍贓，盜一人掌眾人之財者，累正贓而不追倍贓，猶盜一人之財也。若眾人自掌當而被盜者，贓必倍追也。

罪因搜檢而得者，許推于狀外

凡人之招，有正招，有又招。正招者，招其狀之正犯。又招者，因其搜檢而得，此即狀外之罪，非狀外之余事也。

事須追究，而正者听言乎赦前

已往再推，谓之追事，虽枉理而必合改正者，释免之后，然未结绝听言告改正，如诈冒为婚，凡经枉法革然印造伪钞，革后行使之类，必合改正，不在敢以赦前事相告言之例。

出举得利，非物之蕃息

用资本而得利者，合归物主。物自蕃息者，合归后人。

弃囚拒捕以事之因缘

囚者，有罪之人也，弃而遗之，必有其故。既弃之而复捕，则拒之必有故。故曰事有因缘，此非越禁劫狱之比也。

诬轻为重者，坐反所剩

凡人论诉，指陈实事，官以事之轻重坐罪。若捏词诬告，以轻为重者，除被告合坐本罪之外，余罪坐及原告。谓如罪该五十，诬罪一百，则五十坐原告，故曰坐反所剩。

从杖入徒者，罪论以全

杖者，持也，谓持而击之也。徒者，奴也，谓以奴辱之也。杖者，六十至一百，不枉理以刑簿则受之。徒者，一年至五年，枉于理而曾过则受之。二者大有异也。应得杖罪而却徒者，则掌法之人合全论其徒。今之所谓故入人罪是也。

会赦会降，有轻于会虑

赦者，免罪。降者，免轻。虑则特旨也。赦降之恩虽遇，释之仍刺充警。致伤人命，仍追烧埋之银。若制虑，则全免之也。盖赦降常恩而有条，虑则特旨一人，异恩而无例也。

议亲议故，独先于议贤

选举之法，其名有八：贤、能、功、贵、勤、宾、亲、故，谓之八议也。其贤能为公，必先于议亲、故，为私当后于议。今之选法举茂才，台宪举廉能者是也。此议字非议罪也。

配所犯徒，杖不过于二百

配徒之法，古人恤刑不忍害生之意，谓法重犹矜于死也。徒半年以至三年五年者，欲其改过自新耳。若配所更犯徒法者，其折役之杖累其前犯杖数加之，不出二百。如前犯一百七，今不得加一百七之上。若加上则过二百矣。

流刑加役，里亦止于三千

应流之日更加役罪，止于三千里，计其前犯里数不出三千里之外。如前犯流二千里，今不得加一千里之外。若一千里之外，则不止于三千里矣。加以原发地所里数较之。

又若亲姑被出，亦是亲姑

姑者，夫之母也。亲姑者，夫之所生母也，虽被出及改嫁他人者，亦当服亲姑之服也。

继母改嫁即非继母

父续娶曰继母。起家承祖，虽得以继其宗祧，若父死、父在而改嫁他人者，虽有出而恩义绝矣，比同凡人。

责其已越，则未过重乎未度

出城曰过，出关曰度，越则已离乎城关矣。今以已越而论罪，则未过之罪重，而未度之罪轻也。但意欲出城而未过者，比已越减一等。欲度关而未逾者，比已越减五等，故下文谓“冒度而自首者获免”。是则未度轻，未过重也。

矜其稍远则不举，轻乎不纠

凡官有属，稍远则职分所拘，故律矜恤焉。州县官有过，监察宜纠，路官宜举。监察虽远而职掌则近，路官虽近而职分有限，故不举轻而不纠重也。

故屏服食，论以斗殴

律犯“故”之一字，是专主于谋，罪必致重。寒之以衣，饥之以食，人之死生系焉。故意屏去其服食，不得以御其饥寒而致死者，虽无痕伤，宜以故殴杀人科罪。

贸易官婢，同于和诱

系官奴婢，三转而方从良。贸易也，以物相换曰易。官婢虽贱，或以钱物而买易者，即有主之婢与和诱略卖良人同。

并赃累并法也，而法兼于赃

一事发露，赃必并而法必并也，盖法因赃而累成。二罪俱发，从赃重而论罪，止坐一事之罪，而追二罪之赃也。

本部如本属也，而属尊于部

部以官长之义，属以亲族之恩，皆当尊敬，故曰如如者同也。但属则有服，而部则

无服矣，故曰尊于部。

诈传制书，情类诈为

防微杜渐，国政之本。以己意诈冒虚传天子之命，则与诈为制书之罪不异矣。

私造兵器，罪加私有

私家造作兵器者，比与隐藏者，罪当加等。造私酒，饮私酒者同此。

言其变，则或严未得之始

事已成而或改曰变，谓如错认财物，事发到官或悔，变其事宜，无罪也。当严究其认物。未得之初，自有其物而误认，诈冒欲图而故认，罪故有异。

语其常，则皆重已然之后

一定不移者谓之常，如甲与乙丙丁同盗，甲主谋为首，此即常也。上盗之时，却以乙为首，此即权也。然上盗之时，系主谋已定之后，则当从已定。主谋者为首，其罪为重。

主典不原于举觉

主典者，百司主领之总名也。事或过失差谬，责归于已，举觉为先。既失举觉，罪莫能原，故自觉者止减犯人二等。

官物宜吝于给受

《论语》曰：“出纳之吝，谓之有司。”故官司财物多给则亏，官多受则损民，必皆宜吝。

已囚而窃，则亲等他人

在禁曰囚，不悛过而复窃，则亲不得以容隐，囚不得以攀指，窃亲之物与犯人同。

囚走而杀，则仗等空手

夫囚避罪而逃，必越禁也。拒捍者，虽持器仗而杀之，亦犹空手。若论以无罪，则太宽，论以杀人，则太重，故止徒二年也。

妄认或依于错认

妄认者，诈冒图财，比同真盗。错认者，误也。妄认虽不得财，亦犹盗已成，而未成合依错认作罪。

公取岂殊于窃取

不避人见，公然取去者，谓之公取。潜形避人取去者，谓之窃取。皆即盗也，何殊之有？

失器物者，方辩于官私

系官器者，不检举而失去者，坐以偿官。私家器物误失去者，止偿物而无罪。

贷市易者，始分于监守

监临之官借贷民间财物而不还者，即系强索，准盗减一等而科罪。若主守之官亦台准盗而加二等，原其监临去民远而守主近也，二者俱推初情而坐罪。

使之迷谬，固宜加药以从良

迷谬使人颠倒迷惑，罔无所知，更于饮食之内者，加之以药而取其财物者，虽获生免，亦从强盗论。

可以杀伤，孰谓扼喉而轻殴

挽撮鬓髻、扼喉、撮领，但可以致命者，皆依杀人之罪，非轻殴论也。

议夫制不必备也，立例以为总

制者，天子之命所出，以为号令，岂待备悉而明？但可以为立例之总而已。

条不必正也，举类而可明

枝干曰条。条者，例事之名，标准梯楣而已。但举其类之相似者，自可明也。此通上文为一联。制者，木之根。例者，木之身。条者，木之枝。类者，木之叶。此二句明其用例取法之要文也。

官司捕逐，法宽于救助

杀伤人命，强盗危逆捕逐之际，所在官司划时救助，推避不前，处以重法，故不禁人之救助也。

主守故纵，理异于听行

私自避役逃亡，主司容之不举，曰故纵。罔理诈冒，主司受贿走透，曰听行。是知听行重而故纵轻也。

借物系监临者，车计庸而船计赁

监临之官借民可以滋生之物者，计累其滋生以为赃论。今日车计其庸价，船计其赁钱者，举类而言，如马牛、驴骡、碾磨、店坊皆是也。

买赃非盗诈者，流从重而徒从轻

故买贼赃，除窃盗、诈伪而来者，以不应故犯论。其余若六十七犯徒年之赃者，稍轻于九十七犯流配之赃也。若民间误买者，不坐。

罪不首亦同自首

罪于未获之前隐匿不首，其犯人尊长首之者，即与自首同。盖大得以首小，小不得以首大。如子盗父首，奴盗主首，婿盗妻父兄首是也。

盗已成犹为未成

凡所盗之物，但移置他处，未离本所，或未得驮载，或悔过不分赃，或盗仓粮而未出教所之类是也。

义胜于服，则舍服而论义

外祖父母宜若尊也，但服小功而已。殴之却加一等者，则尊之以义也。今结义之亲，故听有服。

情重于物，则置物而责情

强盗以微物而杀人，监临以挟势而强索，物微而情重也，故置之以论情。

手足法齐于他物

手足殴伤官长、尊长者，加凡人一等，比同他物伤论。于足伤人，见血而内损者，同他物伤论。

继养恩轻于本生

父母之恩，昊天罔极。继父继母，抚字成人，岂无恩乎？但与本生之服制稍异。

孙同于子者，立以承祖

长孙同子，子死孙立。荫叙者孙，降子一等。

契同于符者，用而发兵

契当作契，即此楔字，以木刻字而取信。古者谓之右契，乃取物之券也。如征兵取物，皆用之也。符以玉或以铜刻，以义字即今之勘合是也。盖遣兵之法，取信为要。急速之际执一于符，则恐误事，但契之与符可相权用，大同小异，同出于信也。

替流之役，无丁难准徒加杖

替流者，配所更犯流罪，必以役替之。纵家无兼丁，亦不得以准徒，但以杖加之。

同罪之刑至绞，即依例除名

甲与乙同罪犯刑，甲正犯而不至死，亦合除名。乙杂犯而法当至死，方依例除名。

大抵情伪不常也，宜以万变通

此言人情之真伪难测，无常则也，宜乎刑法之应变，随事之轻重得宜也。

色目有异也，难乎一概理

贵贱、士民、杂户之不齐，其所犯，加減赎罚，刑法轻重之或异，难以一概而论之。此二句嗟悼刑法之用不易言也。

留住本为于工乐

留住之法，自古有之。乐艺之人合犯徒流者，但加之以杖而免其役。大抵专为乎工乐。近视诸王官婢，皆上有用之人，流之则妨其用，因得以留之，故为留住法。

称人不及于奴婢

被盗之家称人而不及婢，诸条之中及婢而不称人者，言其贱也。官婢从良者，得以称人，未从良而称人者，与诈冒同。

部曲优娶于杂户

部曲之家得以娶杂户、良人之女，杂户不得以娶部曲与良人。盖部曲乃仙音教坊之正户，故其娶可得以优于杂户也。

伯叔爱隆于刺史

刺史，本属之官，宜主于敬。伯叔，有服之宗亲，宜乎主爱。是伯叔之爱重于刺史之敬也。

妻非幼而准于幼

妻本同居义聚，但曰有别，非卑幼之比。然夫死从子，故宜乎准于卑幼也。

女称子而异于子

女嫁从夫之姓，虽曰无子，许婿承户似同于子也。但服与子异而坐亦不同耳。

五服定罪，有亲同于疏

以尊陵卑，故杀子孙，凡所以逆理倍常，斗殴而折伤肢体人命之类者，虽亲义绝，难以服论罪，但比常人减等。

六赃计贯，或终如其始

强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临、《杂律》坐赃，此六者皆有始终始初之意，轻而终后之意。重者，其罪与赃贯必不同也。或有终后之赃，计之贯数却与始初之赃同者，难以一概论也。

相侵不辨于尊卑

妄自尊大而侵损伤人命之类，必与凡人同，不准尊卑之议。即上文所谓有亲同于疏者是也。

相犯各加于彼此

嫂叔不通问，盖古礼也。然殴兄之妻，非犯上同也。殴夫姊妹，非卑幼比也。故律“殴兄之妻者，杖八十。殴夫弟妹者，杖六十”。所以相犯者，彼此加罪与凡殴不同，后下手理直者减科。

误杀系尊长者，科之以过失

祖父母、父母，俱系尊长，或与他人争殴行凶，其子孙有服之人因解劝，误迎器仗身死者，若拟偿命，缘系有服尊长，又非故杀，宜科之以过失。

对烧非积聚者，论之以弃毁

对烧，即沿烧也。或遗漏，或放火，各有本罪。但沿烧他人之物，或官府屋物之类，积聚而不可移者，乃成器之物，故其罪重。不能堆垛散顿而可移者，自不及迁移以致烧毁，论之以无用之物，故其罪轻。

笃疾蠢愚，亦合于三赦

十五之前曰幼，七岁曰悼，九十曰耄。此三者，（犯）罪不加（罪）刑，盖古礼也，故曰三赦。笃、疾、蠢愚，凡废疾之人，有罪皆准赎免。

轻囚就重，听移于百里

一事而二处发觉者，俱有文案，相离百里，以轻就重而并勘之。若百里之外，各从事发处归结。

事大不论乎失

军国重事或误陷城池之类，此大事也，难准过失。

法重犹矜于死

人之犯法，罪莫大焉。然死而至绞者，但犯而免绞可也。古律所以矜其死而然，《书》曰：“罪疑惟轻。”

罪相为隐，外止及于祖孙

夫九服者，曾高至玄孙则无服矣。故有服者得相容隐，无服则不容矣。所以奴为主

隐，若主为奴隐，则有纵容犯法之罪。

理直减科，不行于兄姊

律有凡人相殴，后下手理直者，依例当罪。兄姊相殴，弟姊虽后下手，理直者依例当罪。

信夫犯不知者，轻不从本

凡亲有服者，生不相识，因他（不）相殴，虽有伤，到官推问，始知系是有服尊长，但依凡人论。缘其本情之未识也，故从其始。轻则从其未识之本情，重则不可从也。

亲相杀者，律并依常

亲戚之间，有服无服相杀致命，小而杀大者，罪宜有之。虽大而杀小，系犯刑也，各当常人之法。

虽戏虽失，而不从戏失

君臣父子，夫妇昆弟，当以恭敬。戏弄官府，失口大言，侮慢父兄，因斗殴伤害者，并依常条科罪，难同戏失之罪。

非殴非伤，而有同殴伤

殴人者答四十，伤人者杖六十。其或以蜂蝎蛇螫伤害致命者，非殴伤也，必依殴伤之例。

渡关三等，自首而获免者冒渡

关津渡栈，俱有常禁。无文引而自渡者，谓之私渡。不以正道而已过者，谓之越渡。假以他人名字之文引而渡者，谓之冒渡。此三者，惟冒渡者容首而免罪，谓其终有文引耳。

赃罪六色，共犯而合并者盗赃

赃虽有六，情拘轻重。除强、窃盗赃系罔理取人之物，或致人命，情由重也，故并赃而累其罪。若其他赃滥系取与求请之财，止依本罪。

他捕或同于自捕

盗贼罪囚逃避隐匿，主守有怠慢之罪，立限之内虽诸人捕获得完者，即与主守自行捕完同。

囚亡有异于徒亡

徒囚者，徒役在外之囚。虽所在官司有禁锢之例，必有年限轻重，终系已行受刑，因囚或沿途或地所因而逃亡者，其罪稍轻。在禁之囚，故纵失放，主守监临罪重于徒亡也。

文无失减者，必依减三等之失

律文无过失减等之例，若科举滥放一人及第者，徒一年而减三等科罪。

罪有强加者，不准加二等之强

犯罪者轻，有司强加罪名而至重，若理告到官，止加一等科罪，无加二等之理也。

误杀私牛马者，法止无罪

官司牛马不准误杀，徒一年半而倍偿，若私已牛马，毛色相仿或夜昏暗，误失宰杀者，终无特情，故无罪而止倍减价。

故伤亲畜产者，价亦不偿

亲既有服，物必有分，虽故意伤毁畜产与主自伤同也。谓无罪而不偿者，为其亲义重而畜产轻也。

见役在官，脱户止从于漏口

抄户之法，漏户徒二年，漏口杖九十。其有抄户之际，居官他处，非故漏而不得已也，法宽而止论漏口。

特敕免死，杀人须至于移乡

君命至重，而杀人者罪莫能逃。既钦君命，当免罪而移乡千里，使知有法。

大哉，罪有累加不累加

凡人罪至官司，始招不实，再审实之，始不实之罪轻而后实之罪重，宜累加其罪也。见犯在官而又犯之，亦宜累之。若始招重而后招轻，止从重而不加。

赃有并计不并计

偷盗牛马，余主告发，或总偷匹数，或子母之匹，当并计也。若余匹自随而来者，非故图也，不入并计之罪。

公坐为私者，官当同公坐之法

官司公坐之际，一官挟私而首主其事，余官不知，当以失论。其主私之官虽挟私意，终于公坐为之，当论公坐之失。

谋杀从故者，首从依谋杀之制

谋之一事，其来甚远。谋故行凶者，以生情发意推之，必久怀，必挟恨，皆出己意。若论其故，必同此谋也，何首从之有？大抵二人曰谋，三人曰首从。窃盗分首从，强盗无首从。但犯故杀者，即合依谋杀论也，故不分首从，俱依谋杀之例，谓其谋而又故也。

小功大功，尊又加等

亲有九族，罪有轻重。服尊一分，而罪加一等。随宜详酌，无定制也。

听赎收赎，语无别例

官罪曰听赎，民罪曰收赎。七十以上，十五以下及废疾者，除正犯以下并依例赎之。

伤重加凡斗者，非止内损

拳手伤人答四十，见血者加二等。他物伤人杖六十，见血者加二等。若伤重者随意加之，非独内损加而余重不加也。若亲属伤重者，与犯人同，故曰损人以凡论是也。

出降依本服者，兼明外继

女人出嫁者，服降一等。若相犯则依本服之罪，其与人外继宗祧者又不同也，与凡人论。

士庶馈与，犹坐于去官

馈送之例，虽微而准赃论。一贯答二十，五贯加一等，去官减三等。官虽去而送之不宜也。

亲故乞索，不论于挟势

解俸。

噫，吏之于法也，知非艰而用为艰，宜尽心于用刑之际

解俸。